

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
16430/2557

นายประพจน์ อภิปัญญา กับพวก
นายประพัฒน์ อภิปัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1733, มาตรา 1754, มาตรา 1781, มาตรา 1784

อ. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2524 แต่ยังไม่มีการจัดการมรดกและแบ่งทรัพย์สินมรดกแก่ทายาท อายุความการฟ้องคดีมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 และ มาตรา 1754 จึงยังไม่เริ่มนับและถือว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ อ. ครอบครองทรัพย์สินมรดกไว้แทนทายาทโดยจำเลยไม่เคยบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือไปยังโจทก์ทั้งสี่และ พ. ว่าไม่เจตนาจะยึดถือแทนอีกต่อไป จำเลยจึงไม่อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1381 และมาตรา 1384

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกรวมเป็นเงิน 32,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสี่ และให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของนายอุดมในบริษัทไทยโคลแดร์ อุตสาหกรรม จำกัด 56 หุ้น บริษัทเครื่องไฟฟ้ายูฮวด จำกัด 113 หุ้น บริษัทเครื่องไฟฟ้าเนชั่นแนล จำกัด 68 หุ้น และบริษัทเอ.พี.โฮลดิ้งส์ จำกัด 28,571 หุ้น ให้แก่โจทก์ทั้งสี่ หากจำเลยไม่แบ่งหุ้นดังกล่าวให้ถือเอาค่า

พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย เพื่อแบ่งทรัพย์สินมรดกโดยโอนกรรมสิทธิ์และหรือเปลี่ยนชื่อในหุ้นจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสี่ได้ทันที

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 32,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 อันเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสี่ และให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของนายอุดม ที่มีอยู่ในบริษัทให้แก่โจทก์ทั้งสี่ ได้แก่หุ้นในบริษัทไทยโคลเดอร์อุตสาหกรรม จำกัด หมายเลขหุ้นที่ 251 ถึง 300 และ 409 ถึง 414 หุ้น ในบริษัทเครื่องไฟฟ้าอยู่ฮวด จำกัด หมายเลขหุ้นที่ 417 ถึง 529 หุ้นในบริษัทเครื่องไฟฟ้าเนชั่นแนล จำกัด หมายเลขหุ้นที่ 431 ถึง 498 และหุ้นในบริษัทเอ.พี.โฮลดิ้งส์ จำกัด หมายเลขหุ้นที่ 95426 ถึง 114510 และ 197658 ถึง 207143 กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสี่โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 10,000 บาท แทนโจทก์ทั้งสี่

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอุดมต้องแบ่งเงินและหุ้นให้แก่โจทก์ทั้งสี่ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า เดิมบิดามารดาของโจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 นายพีระ นายอุดม และจำเลย ประกอบธุรกิจแบบกงสี ตั้งห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคลอยู่รอด คำขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า จำเลยเป็นพี่ชายคนโตช่วยบิดา
มารดาดำเนินธุรกิจ ส่วนโจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 นายพีระ และนายอุดมยังเรียนหนังสือ
ต่อมาบิดาจำเลยกับจำเลยก่อตั้งบริษัทขึ้นอีก 4 แห่ง โดยบิดาจำเลยเป็นผู้บริหาร
จำเลยเป็นผู้ช่วย แสดงว่าธุรกิจของบริษัททั้งสี่แห่งที่ตั้งขึ้นใหม่ยังคงดำเนินกิจการ
แบบกงสี คือเป็นธุรกิจของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวช่วยกันดำเนินกิจการ ต่อ
มาเมื่อบิดาและมารดาถึงแก่ความตาย ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการจัดการมรดกหรือ
แบ่งทรัพย์สินมรดกกันอย่างไร กลับปรากฏว่ายังปรากฏชื่อบุตรทุกคน คือโจทก์ที่ 1 ที่
3 ที่ 4 นายพีระ นายอุดม และจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นทุกบริษัท แสดงว่าบริษัททั้งสี่แห่ง
ยังเป็นกิจการของครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีส่วนเป็นเจ้าของและร่วม
ดำเนินกิจการ ที่จำเลยอ้างว่าเป็นผู้ลงทุนจ่ายค่าหุ้นแทนน้อง ๆ ก็ไม่ปรากฏหลักฐาน
ใดและน่าเชื่อว่าเมื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 นายพีระ และนายอุดมเติบโตขึ้นได้เข้ามา
ช่วยดูแลกิจการของครอบครัวด้วย กระทั่งเห็นว่าจำเลยบริหารกิจการไม่โปร่งใส จึง
ร่วมกันถอดถอนจำเลยออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการแทนบริษัท
ทำให้เกิดข้อพิพาทกันต่อมาอีกหลายคดี ดังนั้น เมื่อมีการขายหุ้นของกลุ่มครอบครัว
โจทก์จำเลยในบริษัทเอ.พี. เนชั่นแนล อิเลคทริก จำกัด แก่ผู้ร่วมลงทุนชาวญี่ปุ่น แม้
จำเลยได้รับมอบอำนาจให้ไปเจรจาขายหุ้นก็เป็นการกระทำแทนโจทก์ที่ 1 ที่ 3 นาย
พีระ และนายอุดมด้วย เงินที่ผู้ร่วมลงทุนชาวญี่ปุ่นชำระค่าหุ้นย่อมตกเป็นของ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนหุ้น
โดยนายอุดมถือหุ้น 10 หุ้น เท่ากับโจทก์ที่ 1 ที่ 3 นายพีระ จำเลยและนายประเสริฐ
ซึ่งส่วนแบ่งที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัวได้รับต้องคำนวณจากจำนวนเงินราคาที่ผู้ร่วม
ลงทุนชาวญี่ปุ่นชำระ ไม่ใช่คำนวณจากมูลค่าหุ้นดังกล่าวจำเลยอ้าง ต่อมาเมื่อนายอุดม
ถึงแก่ความตาย ส่วนแบ่งของนายอุดย่อมตกเป็นมรดกแก่ทายาท จำเลยในฐานะผู้
จัดการมรดกของนายอุดมมีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาท นายอุดมไม่มี
บุตรภริยา และบิดามารดาถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ทายาทของนายอุดมได้แก่พี่

น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยแบ่ง
ทรัพย์สินมรดกของนายอุดมคือเงินและหุ้นให้แก่โจทก์ทั้งสี่จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลย
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า คดีของโจทก์ทั้งสี่ขาดอายุ
ความแล้วหรือไม่ เห็นว่า นายอุดมถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2524 แต่ยังไม่
มีการจัดการมรดกและแบ่งทรัพย์สินมรดกแก่ทายาท อายุความการฟ้องคดีมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 และ มาตรา 1754 จึงยังไม่
เริ่มนับและถือว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอุดมครอบครองทรัพย์สินมรดก
ไว้แทนทายาท โดยจำเลยไม่เคยบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังโจทก์
ทั้งสี่และนายพิระว่าไม่เจตนาจะยึดถือแทนอีกต่อไป จำเลยจึงไม่อาจอ้างการครอบ
ครองปรบักษ์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 และมาตรา
1384 ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้นชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 10,000 บาท แทนโจทก์ทั้งสี่

(จิรนิติ หะวานนท์-พรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว-พิศิฏฐ์ สุดลาภา)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายวีระพงษ์ ทองอ่อน

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย พุ่มกำพล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2166/2550

ต้น

หมายเหตุ